

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALENDE TIJD

De ondergetekenden:

Resello B.V. (onderdeel van Pax8), gevestigd aan de Zuiderzeelaan 53, 8017 JV te Zwolle, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Nuij in zijn functie van Chief Executive Officer EMEA, hierna te noemen 'werkgever',

en

De heer P. van der Sluis wonende aan de Wortmanstraat 410 te Kampen, geboren op 8 april 1997, hierna te noemen 'werknemer',

hierna gezamenlijk te noemen 'partijen',

nemen het volgende in aanmerking:

- A Werkgever heeft een arbeidsvoorwaardenreglement inclusief protocollen, gedragscode en bijlagen, hierna te noemen 'arbeidsvoorwaardenreglement', welke onlosmakelijk verbonden is met deze arbeidsovereenkomst, met uitzondering van artikel 15 onderdeel B2, lid 2.3 van het Arbeidsvoorwaardenreglement dat expliciet op deze arbeidsovereenkomst niet van toepassing wordt verklaard.
- B Werkgever heeft werknemer het arbeidsvoorwaardenreglement overhandigd. Met ondertekening van deze arbeidsovereenkomst verklaart werknemer zich bekend en akkoord met de bepalingen uit het arbeidsvoorwaardenreglement.
- C Werkgever behoudt zich het recht voor de inhoud van het arbeidsvoorwaardenreglement eenzijdig te wijzigen, zoals bedoeld in artikel 7:613 BW.
- D Iedere werknemer komt in aanmerking voor deelname aan de door de werkgever afgesloten collectieve pensioenverzekering. De minimumleeftijd voor deelname aan de pensioenverzekering bedraagt 21 jaar.

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 Ingangsdatum en arbeidsduur

1. Werknemer is sinds 1 januari 2022 voor bepaalde tijd in dienst bij werkgever. Met ingang van 1 augustus 2023 wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
2. Werknemer werkt voor 40 uur per week, verdeeld over 5 dagen.
3. Indien aan werknemer wordt gevraagd SOS (consignatie) diensten te werken, zal werknemer hieraan gehoor geven. Meer informatie staat in het arbeidsvoorwaardenreglement.
4. Onder omstandigheden kan werknemer worden verplicht de werkzaamheden te verrichten op een andere tijd dan gebruikelijk. Werknemer verklaart hierbij zich te houden aan de in dat kader bij werkgever geldende certificering, huisregels en/of werkwijzen.

Artikel 2 Functie en standplaats

1. Werknemer is in dienst in de functie van Service Desk Admin L2. De aard en inhoud van de werkzaamheden zijn uitvoerig tussen partijen besproken en worden hierbij als bekend verondersteld. Het functieprofiel is vooraf aan werknemer verstrekt en terug te vinden in het werknemersdossier in de HR-applicatie.
2. Werkgever kan van werknemer verlangen ook andere werkzaamheden te verrichten dan die welke tot een normale uitoefening van de functie behoren, indien en voor zover deze andere werkzaamheden redelijkerwijs van hem gevraagd kunnen worden.
3. Werknemer verricht zijn werkzaamheden in beginsel vanuit standplaats Zwolle.
4. Onder omstandigheden kan werknemer worden verplicht de werkzaamheden te verrichten op een andere plaats dan gebruikelijk. Werknemer verklaart hierbij zich te houden aan de in dat kader bij werkgever geldende certificering, huisregels en/of werkwijzen.

Artikel 3 Proeftijd en beëindiging arbeidsovereenkomst

1. Op deze arbeidsovereenkomst is geen proeftijd van toepassing.
2. Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen het eind van de maand en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, zoals bedoeld in artikel 7:672-1 BW.
3. Ieder van de partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder gelijktijdige mededeling van die reden aan de andere partij, in artikel 7:678 BW.
4. Deze arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, met ingang van de dag waarop werknemer de voor hem/haar geldende AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Artikel 4 Salaris en overige vergoedingen

1. Werknemer ontvangt een brutosalaris ter hoogte van € 2.583, - per maand bij een werkweek van 40 uur te vermeerderen met 8% vakantietoeslag.
2. Het vakantiegeld wordt uitbetaald in de maand mei. Bij uitdiensttreding wordt het dan resterende vakantiegeld uitbetaald met de eindafrekening.
3. Het salaris wordt elke maand overgemaakt op een door werknemer aan werkgever op te geven bank- of girorekening.
4. De salarisstroken en jaaropgaven worden digitaal verstrekt aan werknemer in de HR-applicatie; op verzoek ontvangt werknemer een geprinte versie.
5. Expliciet wordt artikel 15 onderdeel B2, lid 2.3 van het Arbeidsvoorwaardenreglement uitgesloten op de onderhavige arbeidsovereenkomst. Werknemer kan geen rechten ontleen aan artikel 15 onderdeel B2, lid 2.3 van het Arbeidsvoorwaardenreglement zoals omschreven in versie 5.0 d.d. 27 september 2021.

Artikel 5 Studie/ opleidingen

Werknemer verplicht zich ertoe op verzoek van werkgever activiteiten terzake van studie/ opleidingen te volgen op gebieden en onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de tegenwoordige en de toekomstige bedrijfsuitoefening, hetgeen ter beoordeling van werkgever is. Deze studieactiviteiten kunnen zowel binnen als buiten de reguliere werktijden plaatsvinden. Voor het overige gelden de regels zoals deze zijn opgenomen in het arbeidsvoorwaardenreglement en het ondertekende opleidingsaanvraagformulier.

Artikel 6 Vakantie

1. Werknemer heeft bij een fulltime dienstverband (40 uur per/week) recht op minimaal 26 vakantiedagen per jaar.
2. Vakantiedagen worden in overleg met de werkgever vastgesteld en opgenomen.
3. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt het vakantiedagensaldo verrekend met de eindafrekening.
4. De wettelijke vakantiedagen dienen op straffe van verval te worden opgenomen uiterlijk 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen.
5. Voor het overige gelden de bepalingen zoals die zijn opgenomen in het arbeidsvoorwaardenreglement.

Artikel 7 Verzuim

1. Werknemer is verplicht zich te onderwerpen aan de voorschriften terzake van ziekteverzuim zoals omschreven in de wet en het arbeidsvoorwaardenreglement. Bij niet-nakoming van de voorschriften kan werkgever in samenspraak met betrokken instanties passende maatregelen treffen, waaronder loonopschorting (artikel 7:629 lid 6 BW) of loonstopzetting (artikel 7:629 lid 3 BW).
2. Bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van werknemer is werkgever tot geen meerdere betaling gehouden dan waartoe de wet hem verplicht.
3. Voor het overige gelden de bepalingen zoals die zijn opgenomen in het arbeidsvoorwaardenreglement.

Artikel 8 Geheimhoudingsplicht

1. Werknemer is zowel tijdens het dienstverband als na beëindiging van arbeidsovereenkomst verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem in verband met het dienstverband omtrent bedrijfsaangelegenheden

bekend is geworden, voor zover hem dat is opgelegd of voor zover hij weet of redelijkerwijs kan weten dat geheimhouding geboden is. Het is werknemer dus verboden, zowel gedurende de arbeidsovereenkomst als na afloop daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke zin ook, enige mededeling te doen van of aangaande dat wat bij de uitoefening van de functie te zijner kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van werkgever. Deze geheimhouding omvat ook alle gegevens van klanten en andere relaties van werkgever waarvan werknemer uit hoofde van zijn functie heeft kennisgenomen. Indien werknemer twijfelt of bepaalde gegevens geheim zijn, dan probeert hij hierover eerst duidelijkheid te verkrijgen, bijvoorbeeld door overleg met een ander die van de inhoud van de gegevens op de hoogte is.

2. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt werknemer, in afwijking van artikel 7:650 leden 3, 4 en 5 BW, ten gunste van een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,00 respectievelijk € 10.000,00 voor iedere overtreding die gedurende het dienstverband respectievelijk na beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt begaan, alsmede – in beide gevallen – een direct opeisbare boete van € 500,00 voor ieder(e) dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt. De verbeurde boete komt werkgever toe onverminderd het recht van werkgever om in plaats daarvan volledige schadevergoeding (met kosten en rente) te vorderen. Overtreding van het verbod gedurende het bestaan van de arbeidsovereenkomst zal voor werkgever een dringende reden vormen tot ontslag op staande voet als bedoeld in artikel 7:678 lid 2 onderdeel i BW en zal aanleiding kunnen geven aangifte te doen van het plegen van het misdrijf omschreven in artikel 273 Wetboek van Strafrecht.

Artikel 9 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. Het eigendomsrecht van alle industriële en intellectuele eigendomsrechten en knowhow, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - kennis- en gegevensverzamelingen en andere technische en/of commerciële gegevensverzamelingen van welke aard dan ook, ongeacht in welke vorm zij zijn opgeslagen, die door werknemer kunnen worden gebruikt bij zijn arbeid, dan wel die ontstaan in het kader van de werkzaamheden van werknemer uit hoofde van deze overeenkomst (hierna aan te duiden als: "vruchten") ongeacht waar en wanneer die arbeid plaatsvindt, berust bij werkgever.
2. Aan werkgever komen de vruchten van de arbeidsovereenkomst toe, zijnde alle producten en voortbrengselen van de arbeid, ongeacht of zij in opdracht van de werkgever en al dan niet in vrije tijd zijn ontstaan.
3. Werknemer verplicht zich, in gevallen waarin de wet dat toestaat, eventueel aan hem toekomende rechten op vruchten van de arbeidsovereenkomst over te dragen aan werkgever. Tevens verplicht hij zich alles te doen wat nodig is om die overdracht en levering tot stand te brengen.
4. Het is werknemer verboden - op welke wijze ook - gebruik te maken van de in lid 2 genoemde vruchten, behoudens wanneer dit - naar het oordeel van werkgever - in haar belang is, dan wel in het belang van een gelieerde onderneming. Toestemming van de werkgever dient schriftelijk te zijn verkregen.
5. Werknemer zal desgevraagd alle mededelingen aan werkgever doen met betrekking tot vorenbedoelde vruchten van de arbeidsovereenkomst. Hij zal alle formaliteiten verrichten, welke noodzakelijk zijn om de werkgever in staat te stellen optimaal van bedoelde vruchten en de daarop betrekking hebbende rechten gebruik maken.
6. Bij de totstandkoming van vruchten voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomst, kan de werkgever te allen tijde een derde aanwijken, ter assistentie en begeleiding.
7. Werknemer kan na verkregen toestemming van werkgever, gebruik maken van bepaalde kantoofaciliteiten ter realisatie van de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende vruchten.

Artikel 10 Nevenwerkzaamhedenbeding

1. Werknemer onthoudt zich gedurende het dienstverband van het verrichten van werkzaamheden voor derden gelijk aan of vergelijkbaar met de voor werkgever te verrichten werkzaamheden, van het doen van zaken voor eigen rekening gelijk aan of vergelijkbaar met de zaken van de werkgever, alsmede van elke directe of indirecte betrokkenheid of financiële interesse bij dergelijke werkzaamheden of zaken, een en ander behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever.
2. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt werknemer, in afwijking van artikel 7:650 leden 3, 4 en 5 BW, ten gunste van werkgever een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,00 voor iedere overtreding, alsmede een direct opeisbare boete van €

500,00 voor ieder(e) dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt. De verbeurde boete komt toe onverminderd het recht van werkgever om in plaats daarvan volledige schadevergoeding (met kosten en rente) te vorderen. Overtreding van het verbod zal voor werkgever een dringende reden vormen tot ontslag op staande voet als bedoeld in artikel 7:678 BW.

Artikel 11 Concurrentiebeding, relatiebeding en overige bedingen

1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever is het werknemer verboden tijdens het dienstverband en gedurende een periode van 12 maanden na het einde van zijn dienstverband direct of indirect, zelfstandig, in dienstverband of anderszins werkzaam te zijn bij, betrokken te zijn bij, onderzoek te verrichten voor, een financieel belang te hebben in, diensten te verlenen aan en/of (neven)werkzaamheden etc. te verrichten voor ondernemingen of instellingen die zich op dezelfde markt begeven als werkgever, dan wel dezelfde of gelijksoortige werkzaamheden verrichten, adviezen geven, diensten verlenen of dezelfde activiteiten ontplooiën als werkgever, alles in de ruimste zin des woords. Het voorgaande brengt met zich dat werknemer zich in ieder geval onthoudt van activiteiten met betrekking tot Cloud en Softwaredistributie in het resellers kanaal.
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever is de werknemer verboden tijdens het dienstverband en gedurende een periode van 12 maanden na het einde van zijn dienstverband voor eigen rekening, dan wel voor rekening van derden, dan wel anderszins werkzaamheden te verrichten voor relaties van werkgever. Een en ander voor zover de te verrichten werkzaamheden (geacht kunnen worden te) behoren tot het werkteerrein van werkgever. Onder relaties van werkgever dienen in dit verband te worden verstaan natuurlijke personen en rechtspersonen en met hen gelieerde ondernemingen, waarvan aan werknemer bekend is en/of redelijkerwijs bekend moet zijn geweest dat zij (de relaties) te eniger tijd persoonlijk en/of zakelijk contact hebben gehad met werkgever.
3. Tijdens het dienstverband en na beëindiging van het dienstverband is de werknemer verboden gedurende een periode van 12 maanden werkne(e)m(st)ers van werkgever direct of indirect te bewegen hun dienstverband met werkgever te beëindigen en/of deze werkne(e)m(st)ers in dienst te nemen.
4. Het is werknemer verboden om in verband met de vervulling van zijn functie gedurende de duur van het dienstverband zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever, direct of op enige wijze indirect, enigerlei provisie, tegemoetkoming of vergoeding, in welke vorm ook of geschenken van derden aan te nemen of te bedingen. Deze bepaling geldt niet voor zover het gebruikelijke relatiegeschenken van geringe waarde betreft. Het voorgaande is ter beoordeling van de werkgever en dient bij werkgever gemeld te worden.
5. Bij overtreding van een of meer hiervoor in dit artikel bepaalde verbeurt werknemer, in afwijking van artikel 7:650 leden 3, 4 en 5 (BW), ten gunste van werkgever een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,00 voor iedere overtreding, alsmede een direct opeisbare boete van € 500,00 voor ieder(e) dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt. De verbeurde boete komt werkgever toe onverminderd het recht van werkgever om in plaats daarvan volledige schadevergoeding (met kosten en rente) te vorderen. Overtreding van enig hiervoor genoemd verbod gedurende het dienstverband zal voor werkgever een dringende reden vormen tot ontslag op staande voet als bedoeld in artikel 7:678 BW.

Artikel 12 Schade

1. Werknemer is aansprakelijk voor alle schade die hij door opzet, nalatigheid of bewust roekeloos gedrag veroorzaakt. Dit geldt voor de in bezit zijnde eigendommen en bedrijfsmiddelen, doch ook voor financiële schade die door zijn toedoen zijn ontstaan en die de werkgever worden aangerekend.
2. De vorengenoemde schade kan op de werknemer worden verhaald in termijnen van ten hoogste 1/5 deel van het salaris, totdat het bedrag van de schade in zijn geheel is voldaan. Bij beëindiging van het dienstverband is dit bedrag in zijn geheel opeisbaar en zal het met het laatstverdiende loon worden verrekend.

Artikel 13 Afwijkingen en aanpassingen

1. Deze arbeidsovereenkomst wordt geacht een volledige weergave te bevatten van de afspraken ter zake tussen partijen, zoals die bestaan op het moment van de ondertekening van de overeenkomst. Aanvulling

op en afwijkingen van deze arbeidsovereenkomst zullen alleen geldig zijn indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, of schriftelijk door werkgever zijn bevestigd.

2. Werkgever is gerechtigd een of meer uit deze arbeidsovereenkomst voortvloeiende arbeidsvoorwaarde(n) te wijzigen in gevallen zoals vermeld in artikel 7: 613 BW (dat wil zeggen: indien werkgever bij deze wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken).
3. Voor zover een of meerdere bepalingen van de overeenkomst niet rechtsgeldig zouden zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen (of onderdelen daarvan) onverlet. Partijen zullen geval van ongeldigheid een wederzijds acceptabel alternatieve bepaling overeenkomen, die (zoveel als rechtens mogelijk is) gelijk is aan de ongeldige bepaling.

Artikel 14 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlands recht bij uitsluiting van ieder ander rechtstelsel van toepassing.
2. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting van ieder ander bevoegd tot beslechting van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Zwolle op 28 juni 2023.

Namens werkgever:

Werknemer:



H. Nuij

P. van der Sluis

Chief Executive Officer EMEA